

Общедоступная сокращённая редакция. Она содержит общие правила и преступления, с которыми чаще всего сталкиваются граждане, гости и участники суда.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Что считается преступлением

Преступлением является виновно совершённое деяние, прямо запрещённое настоящим Кодексом.

Нельзя осудить за сходное, безнравственное или опасное поведение, если на момент деяния оно не было запрещено законом.

Статья 2. Вина

Лицо отвечает только за собственное действие или бездействие при наличии обязанности действовать.

Вина может быть:

- **умышленной**, когда лицо желает последствий или сознательно их допускает;
- **неосторожной**, когда лицо не соблюдает очевидную и доступную меру безопасности.

Если статья прямо не называет неосторожность, преступление совершается только умышленно.

Статья 3. Кто признаётся лицом

Кодекс применяется к любому разумному существу с самостоятельной волей: живому, кованому, оживлённому, бестелесному или находящемуся в изменённой форме.

Созданное или призванное существо не является имуществом, если способно понимать последствия, выражать собственные решения и действовать не только по приказу создателя.

Статья 4. Покушение и добровольный отказ

Умышленное действие, непосредственно направленное на преступление, считается покушением и наказывается на одну ступень ниже оконченного преступления.

Лицо, добровольно остановившее преступление и предотвратившее вред до вмешательства властей, не отвечает за покушение, но отвечает за уже совершённые отдельные деяния.

Статья 5. Соучастие

Исполнитель, организатор и подстрекатель отвечают в пределах общего замысла. Пособник, заранее и сознательно предоставивший средство, укрытие или магическую помощь, отвечает на одну ступень ниже исполнителя, если особая статья не говорит иначе.

Родство, дружба, молчание или нахождение рядом сами по себе не являются соучастием.

Статья 6. Обстоятельства, исключаящие преступность

Не является преступлением деяние, необходимое для:

- защиты себя или другого от непосредственного нападения;
- устранения большей и неминуемой опасности;
- исполнения законного приказа, если его преступность не была очевидна;
- задержания преступника с соразмерной силой;
- оказания срочной помощи с предполагаемого согласия пострадавшего.

Защита прекращается вместе с угрозой. Явно чрезмерный вред оценивается отдельно.

Статья 7. Принуждение и чужая воля

Лицо не виновно в действии, совершённом под полным контролем тела или разума, при одержимости либо под угрозой немедленной смерти, которой нельзя было разумно избежать.

Добровольное принятие известного риска одержимости, потери контроля или магического исступления может образовать неосторожность.

Статья 8. Ошибка и изменённая память

Добросовестная ошибка исключает умысел, если даже после разумной проверки лицо не могло узнать правду.

Изменённая, удалённая или вложенная память не доказывает невиновность автоматически. Суд устанавливает, какой волей лицо обладало во время деяния и знало ли о риске вмешательства.

Раздел II. Ступени преступлений и наказания

Статья 9. Ступени тяжести

Ступень	Вид деяния	Обычные пределы наказания
I	проступок	предупреждение, возмещение, штраф или обязательные работы до 30 дней
II	малое преступление	штраф, ограничение права или заключение до 1 года
III	серьёзное преступление	заключение от 1 года до 5 лет
IV	тяжкое преступление	заключение от 5 до 15 лет, длительное изгнание или запечатывание опасной магии
V	высшее преступление	заключение от 15 лет до пожизненного либо окончательное изгнание

Для эльфов сроки заключения, указанные для каждой ступени, увеличиваются в семь раз.

Суд может дополнительно назначить возмещение вреда, конфискацию орудия и дохода преступления, запрет должности, магический надзор или временное ограничение определённого вида магии.

Статья 10. Пределы магического наказания

Наказание не может передавать государству или потерпевшему право собственности на душу, тело, имя, потомков или всю будущую кровь осуждённого.

Изъятие памяти, изменение личности, превращение в нежить и экспериментальная магия наказанием не являются и запрещены.

Запечатывается только способность, связанная с доказанной опасностью. Такое ограничение пересматривается не реже одного раза в год.

Статья 11. Смягчающие обстоятельства

Наказание смягчают:

- добровольное прекращение вреда;
- спасение пострадавших;
- явка с повинной;
- помощь в раскрытии преступления;
- возмещение вреда;
- зависимость от чужого приказа или воздействия, не исключаящая вину полностью;

- совершение деяния ради предотвращения опасности, когда предел необходимости был превышен.

Статья 12. Отягчающие обстоятельства

Наказание отягчают:

- использование служебной власти или доверия;
- выбор беспомощной цели;
- воздействие на душу, память или свободную волю;
- сокрытие преступления под чужой кровной подписью;
- создание угрозы многим лицам;
- повторное совершение сходного преступления.

Одно обстоятельство нельзя учитывать дважды, если оно уже повышает степень преступления по особой статье.

Раздел III. Преступления против личности

Статья 13. Лишение жизни

Умышленное лишение жизни - преступление IV степени. Убийство многих лиц, убийство посредством запрещённого массового ритуала или уничтожение души, исключаящее возвращение, - преступление V степени.

Возвращение потерпевшего к жизни не отменяет оконченного преступления, но учитывается при возмещении вреда и наказании.

Неосторожное лишение жизни - преступление III степени.

Статья 14. Телесный и магический вред

Причинение боли, ранения, болезни, проклятия или утраты способности без законного основания:

- кратковременный либо малый вред - II степень;
- тяжёлый или длительный вред - III степень;
- необратимый вред, опасность для многих или применение мучительного ритуала - IV степень.

Статья 15. Лишение свободы

Похищение, незаконное заключение, насильственный перенос или удержание магической преградой - III степень. Если потерпевшего переместили между мирами, удерживали более месяца или использовали как заложника - IV степень.

Статья 16. Подчинение воли

Наложение чар, принуждающих лицо действовать против собственной воли, без его согласия или судебного основания - III степень.

Использование подчинённого для насилия, договора, отказа от права, передачи крови или совершения преступления - IV степень. Исполнитель отвечает и за вред, причинённый через подчинённого.

Статья 17. Посягательство на память и душу

Тайное чтение защищённых воспоминаний, их копирование или временное изменение - III степень.

Удаление, подмена значимой части личности, насильственное связывание души, изгнание души из тела или препятствие её свободному уходу - IV ступень. Уничтожение либо продажа чужой души - V ступень.

Раздел IV. Кровь, собственность и договоры

Статья 18. Незаконное обращение с кровью

Взятие, хранение, передача, поиск по крови или использование её магического потенциала без ясно выраженного согласия либо судебного приказа - III ступень.

Случайно получивший чужую кровь обязан безопасно уничтожить её или передать регистратору. Умышленное сохранение после требования уничтожить образец повышает наказание в пределах той же ступени.

Статья 19. Кража и разбой

Тайное изъятие чужого имущества - II ступень, а при значительной ценности или опасном артефакте - III ступень.

Изъятие с насилием, угрозой либо обездвиживающей магией - III ступень; при тяжком вреде - IV ступень.

Статья 20. Мошенничество и подмена личности

Получение имущества, права или услуги посредством существенного обмана - II ступень, а при крупном вреде или множестве пострадавших - III ступень.

Использование чужого имени, облика, души, крови или магической подписи для создания юридических последствий - III ступень. Если этим создано обвинение против невиновного, деяние относится к IV ступени.

Статья 21. Повреждение имущества и магических узлов

Умышленное повреждение чужого имущества - I или II ступень по размеру вреда. Повреждение городского узла, защитного круга, водоснабжения, лечебной печати или иного сооружения общей безопасности - III ступень, а при гибели людей - IV или V ступень по статье 13.

Статья 22. Злоупотребление кровным договором

Соккрытие магически действующего условия, подмена текста после согласия, применение неоговорённой кары или удержание образца после прекращения договора - III ступень.

Заключение договора с лицом, чья воля подавлена чарами, угрозой или тяжёлым заблуждением, не создаёт обязательства. Знавший об этом составитель отвечает по статьям 16, 18 и настоящей статье.

Обычное неисполнение честно заключённого договора является гражданским спором, а не преступлением.

Раздел V. Опасная и запрещённая магия

Статья 23. Общее правило о магии

Сотворение заклинания само по себе не является преступлением. Ответственность наступает за запрещённую цель, причинённый вред, очевидный риск или применение прямо запрещённого вида магии.

Маг обязан принять обычные для своей школы меры защиты окружающих.

Статья 24. Опасная неосторожность

Создание неконтролируемого призыва, выброса, проклятия, стихийного эффекта или живого заклинания из-за грубого нарушения мер безопасности - II ступень; при тяжком вреде или угрозе району - III или IV ступень.

Статья 25. Нежить и останки

Создание разумной нежити без добровольного прижизненного согласия умершего - IV ступень. Создание неразумной нежити, использование останков без разрешения семьи или нарушение погребальной печати - III ступень.

Само существование разумной нежити преступлением не является.

Статья 26. Возвращение к жизни

Возвращение полностью отделившейся души без разрешения государственного круга - IV ступень для проводящего ритуал. Добровольность души обязательна даже при наличии разрешения.

Неотложное возвращение до полного отделения души, признанное целителем продолжением спасения жизни, не считается запрещённым воскрешением.

Хранение или ввоз артефакта свободного воскрешения без объявления таможне - III ступень; сознательное применение - IV ступень.

Статья 27. Дальние переходы и связь

Телепортация за пределы видимости и утверждённого городского круга, а также телепатическая связь через границу государства без разрешённого узла - III ступень.

Деяние не является преступлением, если это был единственный доступный способ немедленно спасти жизнь и применивший маг добровольно сообщил властям о переходе.

Статья 28. Межмировая и массовая магия

Самовольное открытие устойчивого прохода между мирами, изменение погоды над поселением, вмешательство в Заслон либо ритуал, способный затронуть целый район, - IV ступень.

Если лицо сознательно создало угрозу уничтожения города, государства или множества душ, деяние относится к V ступени независимо от того, удалось ли завершить ритуал.

Статья 29. Опасные артефакты

Владелец обязан объявить властям об артефакте, который способен самостоятельно подчинять волю, создавать нежить, воскрешать, открывать дальний переход или поражать неопределённое число целей.

Сознательное сокрытие такого артефакта - II ступень, незаконная торговля им - III ступень, применение с тяжкими последствиями наказывается по последствиям.

Раздел VI. Преступления против суда и государства

Статья 30. Ложные показания и доказательства

Заведомо ложное существенное показание под судебным обязательством - II ступень. Подделка, уничтожение или магическое изменение доказательства - III ступень.

Создание ложного доказательства против заведомо невиновного по делу IV-V ступени - IV ступень.

Ошибка, неполная память и честно обозначенное предположение ложным показанием не являются.

Статья 31. Воздействие на участника суда

Угроза, подкуп, чары, проклятие, изменение памяти или похищение участника суда с целью повлиять на дело - III ступень, а при насилии или подчинении воли - IV ступень.

Статья 32. Воспрепятствование правосудию

Умышленное сокрытие разыскиваемого лица, уничтожение судебной повестки, нарушение законной меры пресечения или помощь в побеге - II ступень. Для помощи выбранному Жребием действуют специальные правила статьи 38. Побег из-под законной стражи - II ступень без освобождения от первоначального обвинения.

Отказ родственника свидетельствовать, простое молчание и предоставление обычной еды или лечения сами по себе преступлением не являются.

Статья 33. Подделка реестра

Несанкционированное изменение государственного, кровного, имущественного или судебного реестра - IV ступень.

Если изменение привело к лишению невиновного свободы, имущества, личности или отправке на Аудиенцию, деяние относится к V ступени.

Статья 34. Злоупотребление властью

Чиновник, стражник, регистратор или судья, использующий полномочие ради личной выгоды, мести либо помощи дому, совершает преступление III ступени. Незаконное лишение свободы, подмена Жребия или сокрытие преступления IV-V ступени повышает деяние до IV ступени.

Раздел VII. Жребий и Аудиенция Тирана

Статья 35. Законный Жребий

Обязанность явиться на Аудиенцию возникает только при одновременном соблюдении условий:

- 1 лицо законно включено в круг участников;
- 2 выбор произведён публично в установленный срок;
- 3 результат подтверждён положенными свидетелями и неизменённой государственной печатью;
- 4 выбранное лицо получило личное уведомление о месте и сроке явки.

Публичный слух, запись на мемориальной стеле или сообщение родственнику не заменяют личного уведомления.

Статья 36. Уклонение от Аудиенции

Выбранное по законному Жребию и надлежаще уведомлённое лицо совершает преступление IV ступени, если после наступления срока намеренно:

- не является к Вратам Аудиенции;
- скрывается либо покидает доступную властям территорию ради неявки;
- скрывает или подменяет личность, кровь либо магическую подпись;
- создаёт ложную запись о смерти, негодности или исполнении обязанности;
- направляет вместо себя не утверждённую законом замену;
- появляется в одном из городов Бладена.

Страх, несогласие с законом и надежда избежать Аудиенции объясняют мотив, но сами по себе не заменяют доказательство умышленного действия.

При окончательном обвинительном приговоре обязанность явиться сохраняется. Отправка на Аудиенцию является исполнением первоначальной обязанности, а не уголовным наказанием. Суд не вправе исполнить её до окончания срока обжалования.

Исключение: Если Защитник Государства отправит весть в Бладен об исключительных обстоятельствах, лицо, указанное в этой весте не может быть привлечено за Уклонение от Аудиенции.

Статья 37. Отягчённое уклонение

Уклонение относится к V ступени, если виновный:

- принудил другого занять своё место;
- подделал государственный реестр;
- причинил тяжкий вред свидетелю или регистратору;
- добился отправки другого лица под своей записью.

Если другое лицо было отправлено вследствие подмены, виновный также отвечает по статье 13, когда знал о вероятности его гибели.

Статья 38. Содействие уклонению

Активное сокрытие выбранного после заведомо действительного уведомления, изготовление ложной подписи, устройство тайного вывоза или предоставление поддельных документов - II ступень.

Если содействие включает подмену реестра, насилие или отправку другого лица, применяются статьи 33 и 37.

Родственник или друг не отвечает за отказ донести, уговоры добровольно явиться, обычное убежище на одну ночь, пищу, лечение или помощь в обращении в суд.

Статья 39. Подмена Жребия

Включение заведомо неподлежащего лица, удаление законного участника, изменение выпавшего результата или изготовление ложного Жребия - преступление IV ступени.

Если вследствие подмены лицо было отправлено на Аудиенцию, деяние относится к V ступени.

Согласие дома, чиновника или предполагаемой замены не делает подмену законной. Замена действительна только после публичного решения уполномоченного суда до отправки.

Статья 40. Основания, исключаящие уклонение

Уклонение нельзя считать доказанным, если остаётся разумное сомнение хотя бы в одном из обстоятельств:

- законность включения в Жребий;
- подлинность результата;
- тождество выбранного и обвиняемого;

- получение личного уведомления;
- наступление срока;
- возможность явиться;
- свобода воли обвиняемого;
- наличие действующей отсрочки, освобождения или утверждённой замены.

Обвинение обязано устранить такое сомнение в общем порядке; защита не обязана доказывать невиновность.

Статья 41. Добровольная явка

Выбранное лицо, которое до предъявления обвинения добровольно является к властям и раскрывает способ уклонения, освобождается от дополнительного заключения за простое уклонение. Первоначальная обязанность явиться на Аудиенцию сохраняется.

Добровольная явка не освобождает от ответственности за насилие, подделку реестра, принуждение замены и иные самостоятельные преступления.

Раздел VIII. Сроки и заключительные правила

Статья 42. Срок давности

- I ступень - 1 год;
- II ступень - 3 года;
- III ступень - 10 лет;
- IV ступень - 20 лет;
- V ступень - без срока давности.

Уклонение от законно возникшей продолжающейся обязанности считается длящимся до добровольной явки, задержания, законного освобождения, исполнения обязанности либо смерти без последующего возвращения к жизни.

Статья 43. Совокупность преступлений

За отдельные деяния выносится один приговор с перечислением каждого нарушения. Общий срок заключения не может превышать предел наиболее тяжкой ступени более чем наполовину.

Одно действие нельзя дважды наказать под разными названиями, если все его признаки полностью совпадают.

Статья 44. Обратная сила закона

Закон, вводящий преступление или усиливающий наказание, не применяется к прошлому. Закон, отменяющий преступление или смягчающий наказание, применяется и к ранее совершённым деяниям.